

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3750/2536

นางสาว นก เล็ก พจนานภรณ์  
นาย สม ศักดิ์ กอบกัย กิจ กับพวก  
นาย ศิริ กอบกัย กิจ กับพวก

โจทก์  
ผู้ร้อง  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 288

เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าได้มีการแบ่งกันครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สิน  
มรดก ระหว่างผู้ร้องทั้งสามกับจำเลยที่ 1 และบรรดาพี่น้องคนอื่น ๆ แล้ว กรณีจึงต้อง  
ถือว่าผู้ร้องทั้งสามและจำเลยที่ 1 ยังมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินพิพาท โจทก์สามารถ  
นำยึดมาชำระหนี้ได้ ผู้ร้องทั้งสามจึงไม่มีสิทธิขอให้ปล่อยทรัพย์สินพิพาท

---

คดีทั้งสามสำนวนสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามสัญญา  
ยืมเงินพร้อมดอกเบี้ย หากไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระแทน ศาล  
ชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้  
จำเลยที่ 2 ชำระแทนกับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์  
โจทก์ขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมด้วยห้องแถวไม้และ  
ตึกแถวที่ปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 3343 และ 4191 เพื่อบังคับคดีต่อไป

ผู้ร้องทั้งสามสำนวนยื่นคำร้องมีใจความทำนองเดียวกันว่าผู้ร้องทั้งสามได้ครอบ  
ครองทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัดส่วนแยกจากกันติดต่อกันมาเป็นเวลาเกิน 10 ปี โดยสงบ

เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของจึงได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ดังกล่าวโดยการครอบครอง  
ปรักษ์อีกด้วยขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

โจทก์ให้การว่าผู้ร้องทั้งสามครอบครองทรัพย์ที่ยึดนั้นเป็นการครอบครองแทน  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมคนอื่น จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้ปล่อยทรัพย์พิพาทเฉพาะอาคาร 3 ชั้น 8 คูหา ไม่มี  
เลขที่ ส่วนที่ปลูกบนที่ดินโฉนดเลขที่ 3343 คืนให้แก่ผู้ร้องที่ 1 คำขออื่นทั้งสาม  
สำนวนให้ยก ให้ผู้ร้องทั้งสามใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสามสำนวน โดย  
กำหนดค่าทนายความให้สำนวนละ 4,000 บาท

ผู้ร้องและโจทก์อุทธรณ์ทั้งสามสำนวน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ร้องทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ตามที่ผู้ร้องทั้งสามนำสืบว่าได้มีการแบ่ง  
กันครอบครองทรัพย์มรดกของนายโชฮก ระหว่างผู้ร้องทั้งสาม จำเลยที่ 1 และ  
บรรดาพี่น้องคนอื่น ๆ แล้วกรณีจึงต้องถือว่าผู้ร้องทั้งสามและจำเลยที่ 1 ยังมี  
กรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ดังกล่าวอยู่ ซึ่งโจทก์นำยึดมาชำระหนี้ได้

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ